

外。”根据上述法律规定，仅在受害人对自身财产损害有故意或者重大过失的情况下，才可以减轻被告的赔偿责任。

二、高度危险作业的认定

对高度危险作业的认定，应当从如下几个方面考虑：一是高度危险作业损害的严重性。(1)危险作业所威胁的民事权益的位阶较高，高度危险责任属于严格责任。(2)危险作业所导致的实际损害具有严重性。危险一旦实现就导致严重损害的作业，造成大规模的人身伤亡或重大的财产损失。二是高度危险作业损害的难以控制性。一方面，高度危险作业所具有的危险性超过了一般人的预见可能性。危险作业具有潜在的危险性，这些危险的发生通常不在人们的预见范围之内，即使作业人尽到了最大的注意义务也可能无法预见到损害的发生。另一方面，对于高度危险作业所致的损害作业人是无法防范、无法避免的。三是高度危险作业损害的异常性。高度危险作业的认定要考虑作业是不是通常的做法，如果其是通常的做法就不属于高度危险作业。四是高度危险作业的社会价值。法律上要求高度危险作业人承担责任，在某种程度上也是利益衡量的结果。虽然有可能造成严重的损害后果，但其本身仍然是有益于社会的活动，在认定高度危险作业时，同样要考虑作业的社会价值。从本案看，其作业行为已造成原告的财产损害，应当承担无过错侵权赔偿责任。但涉及的房屋属于危旧房屋，且建造时间已超过基本使用年限且无人居住，爆破前已存在房屋破裂现象，此时的责任承担及赔偿责任认定应综合房屋建成时间、爆破前墙体的破损程度，以及房屋日常管理修缮等因素综合认定。

三、高度危险作业的免责事由

因危险活动造成损害常常是非常严重的，甚至导致大规模侵权。所以损害发生以后，从救济受害人上考虑，就有必要要求活动者承担更为严格的责任，因而此类高度危险责任的免责事由就受到更多的限制。一是受害人的故意。从保护受害人的角度考虑，应当对故意作限缩解释，将其仅限于直接故意。二是不可抗力。从利益衡量的角度考虑，如果要求高度危险活动的实施者对于不可抗力负责，难免过于苛刻。即使将不可抗力规定为免责事由也不应一概而论。

如果高度危险作业进行时应充分评估危险的可能性并采取充分的风险防范措施也并不能简单地根据不可抗力而免责。三是受害人自担风险。可以通过法官自由裁量权的行使灵活处理实践中各种复杂的自甘冒险的情况，从而保障裁判结果的公平。虽然自甘冒险不能成为一般的免责事由，但可以作为高度危险责任中的减轻或免除责任事由，因为在此情况下表明受害人是有过错的，据此可以相应地减轻行为人的责任。当然，实践中考虑到高度危险作业行为的高度危险性以及高度危险作业的受害方举证困难，法律加重行为人的责任，对高度危险作业适用无过错责任原则，即不考虑行为人的过错，只要发生一定的损害后果，行为人就要承担相应的责任。

四、高度危险作业赔偿责任认定

在实际案件中，不同的情形存在不同的损害程度，此时就存在责任认定的比例问题。对于赔偿比例法律并未明确规定，适当的比例可以平衡有关各方当事人的利益，从实践上的可行性的角度看，可以依据不同的损害程度逐渐形成赔偿的标准，使之与社会经济的发展水平相适应。本案中，被告某建设公司作为施工方应考虑到爆破作业的危险性，且被告前期已对房屋进行投保和价值鉴定，根据此次鉴定显示，该房屋现有损坏现象主要是房屋自身因素造成，保留的证据可以对比爆破前后损坏变化的具体情况。起诉后，原告申请再次鉴定，虽两次鉴定结论差距较大，但考虑到无论是根据哪次鉴定结论，依旧能认定原告房屋的损坏现象与房屋自身因素影响较大。从法律规定上看，房屋自身的瑕疵并不属于法律规定的当事人的过错，如无爆破冲击力的影响，原告的房屋虽超过基本使用年限但仍可正常居住，现因被告的爆破行为加剧了房屋的损害后果，故高度危险作业一方需承担侵权责任。但综合考虑双方过错及损害后果，遵循公平原则，一审法院酌定原告承担40%的责任，被告承担60%的赔偿责任。二审法院依法维持了原判，彰显了该案裁判的公正性，切实维护了当事人的合法权益。

编写人：浙江省景宁畲族自治县人民法院 陈慧子

八、饲养动物损害责任纠纷

29

饲养动物损害责任的法律适用与责任划分

——董某诉张某饲养动物损害责任案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

北京市第一中级人民法院(2023)京01民终230号民事判决书

2. 案由：饲养动物损害责任纠纷

3. 当事人

原告(上诉人): 董某

被告(被上诉人): 张某

【基本案情】

2021年5月15日14时左右,董某与其丈夫及女儿前往张某经营的垂钓园就餐。垂钓园门口左边狗窝拴着一只泰迪犬,董某与女儿走到餐厅外面玩耍时,因受到泰迪犬惊吓,董某与其女儿在躲闪的过程中为保护女儿不小心掉下台阶,导致董某受伤。2021年5月24日北京市公安局昌平分局作出行政处罚决定书,载明张某在垂钓园饭馆门口,未经登记、年检养犬,因此给予张某没收犬只的行政处罚,并责令改正。

【案件焦点】

1. 涉案小狗的惊吓与董某的受伤是否有因果关系；2. 张某作为涉案小狗的饲养人所应承担的责任范围如何界定。

【法院裁判要旨】

北京市昌平区人民法院经审理认为：根据董某与张某在公安机关的陈述，本院对因张某饲养的泰迪犬朝董某及其女儿叫唤导致董某摔下台阶受伤的事实予以确认。虽张某在庭审中主张系董某自己不小心掉下台阶受伤，但张某并未提交充分的证据推翻其在公安机关的供述，故本院对张某的辩解不予采信。张某作为案涉场地的经营者，应当保障前往案涉场地消费者的人身安全，但其在明知消费者可能在其院落中游玩的情况下，仍在经营场地饲养犬类，且并未就饲养的犬类办理相关养犬证，亦未尽到安全提醒义务，故张某对董某的受伤应承担相应的责任。需要注意的是，根据董某陈述其受伤并非直接因为张某饲养的犬类攻击而受伤，系其在保护自己女儿的过程中因惯性而摔下台阶，经本院核实案涉犬并非烈性犬，狗亦被绳子拴着，董某并未提交充分的证据证明事发时具有紧迫的、潜在的危险。董某作为成年人，其在带领孩子玩耍遇到犬类时应有一定的警觉性，且对于消费场地的环境应有一定的预判，但董某并未提交充分的证据证明其自身尽到注意义务，故本院认为董某对于此次事故的发生存在重大过失，应承担主要责任。根据双方过错大小，本院酌情确定董某承担70%的责任，张某承担30%的责任。

侵害他人造成人身损害的，应当赔偿医疗费、护理费、交通费、营养费、住院伙食补助费等为治疗和康复支出的合理费用，以及因误工减少的收入。本案中，在不区分责任的情况下，本院对董某的各项损失确定如下：（1）医疗费，根据董某提交的病历、诊断证明及票据，本院认定医疗费为22802.72元。（2）误工费，本院结合医院出具的诊断证明、休假证明中的休假建议及董某实际休假误工情况，同时结合董某纳税记录、银行交易明细及误工证明，本院对误工费26243.07元予以认可。（3）交通费，根据董某就医的次数及就医距离，本院酌情确定交通费为500元。（4）住院伙食补助费，董某同意按照720元计

算，本院对此不持异议。(5) 营养费，因董某未提交充分的证据证明其实际加强营养的支出情况，但张某认可500元，本院综合考虑董某的伤情酌情认定营养费为500元，以上共计50765.79元。在区分责任比例后，本院认定张某应赔偿董某医疗费、误工费、交通费、住院伙食补助费、营养费共计15229.74元。对于董某主张的过高部分，于法无据，本院不予支持。

北京市昌平区人民法院依照《中华人民共和国民法典》第一千一百七十九条、第一千二百四十五条，《最高人民法院关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》第六条、第七条、第九条、第十条、第十一条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十七条之规定，判决如下：

一、张某于本判决生效后七日内赔偿董某医疗费、误工费、交通费、住院伙食补助费、营养费共计15229.74元；

二、驳回董某的其他诉讼请求。

原告董某不服一审判决，提出上诉。北京市第一中级人民法院经审理认为：本院对一审法院认定的其他相关事实予以确认。本院经现场勘验，了解到事发院落内有下沉的地面和池塘，从院落大门至事发房屋需要走一条小路，小路右边和房屋门前均有陡坡。事发房屋门前的右侧为必经之路，左侧倚房屋而建的狗窝距离房屋门为3.3米，房屋门前的台阶边有花盆，无法直接走下去。事发时，董某及其女儿所站位置的台阶边无花盆，距离房屋门为3.1米；董某摔下的高度为1米，系被台阶下木架的横杆磕伤。事发时无监控记录，双方认可涉案的小狗高度约0.2米，长度约0.3米，系了狗链；双方对狗链长度意见不一致，董某主张长约1.5米，张某主张为0.55米。关于事发时出门的目的，张某主张董某及其女儿是为了出门看狗，不是为了看池塘；董某主张是其女儿要出门看池塘，出门后就站在台阶旁边，听到身后有动静，转身后与女儿同时发现有小狗，而且小狗正扑向其女儿，当时为了保护女儿才摔落下去，女儿没有受伤，自己被磕伤，当时救女儿是出于本能。

法院认为，民事权益受到侵害的，被侵权人有权请求侵权人承担侵权责任。饲养的动物造成他人损害的，动物饲养人或者管理人应当承担侵权责任；但是，

能够证明损害是因被侵权人故意或者重大过失造成的，可以不承担或者减轻责任。本案中，董某起诉主张受到张某饲养动物的惊吓后受伤，要求张某承担全部侵权责任。因此，本案的争议焦点为：其一，涉案小狗的惊吓与董某的受伤是否有因果关系；其二，张某作为涉案小狗的饲养人所应承担的责任范围。对此，分述如下：

关于涉案小狗的惊吓与董某的受伤是否有因果关系。本案中，因事发时无监控记录，因此无法还原董某受伤事件的整个过程，涉案小狗的惊吓与董某的受伤之间是否有因果关系，需要根据双方在公安机关和诉讼中的陈述，以及生活常识加以判断。日常生活中，由于被饲养的动物存在危险性，尤其是犬类动物存在攻击性和传染疫病的危险，所以，一般人会对其产生恐惧、紧张、害怕的心理。尽管本案中的小狗体型较小，它仍然具有一定的危险性，对于一般人而言会产生紧张及希望躲避的心理反应。此次事件中，涉案的小狗虽未对人实施“抓伤、扑倒、撕咬”等直接接触人体的动作，而且被系了狗链，但当其冲向董某及其女儿时，董某为了保护女儿而摔落下去被磕伤，具有高度盖然性，本院对董某的此主张予以采信。张某关于董某是在与涉案小狗玩的过程中受伤的主张，并非其亲眼所见，亦与其部分陈述内容不符，本院不予采信。因此，董某的受伤事件系涉案小狗的惊吓所诱发，二者之间存在因果关系。

关于张某作为涉案小狗的饲养人所应承担的责任范围。张某违反《北京市养犬管理规定》规定，饲养涉案小狗未办理相关养犬证，且未尽到安全提示义务，其作为涉案小狗的饲养人应当承担侵权责任。同时，饲养动物致人损害事实与损害结果之间的因果关系具有多样性，存在介入因素的因果关系则需要综合判断。从涉案小狗的高度和长度来看，虽然会使对犬类动物有畏惧心理的人产生惊吓，但此种惊吓并不足以导致董某摔落受伤，还有其他因素的介入才导致董某被磕伤的损害后果。首先，根据本院现场勘验情况，董某及其女儿出门看池塘的安全位置应为房屋门前的台阶处，此处有花盆阻挡，可以避免董某及其女儿出现摔落的风险，但董某及其女儿实际所处位置距离房屋门已较远，而且处于没有花盆阻挡的台阶处，董某及其女儿站在此处看池塘属未尽到安全的

防护和注意义务，为后面磕伤事件的发生埋下了隐患。其次，根据董某陈述，其系看到涉案小狗扑向其女儿，为了保护女儿而摔落；董某不顾自身安危保护女儿的行为，应予以肯定；但此时涉案小狗对董某自身安全的紧迫性并不会导致惊慌失措，在保护女儿的同时其应有保护自身安全的意识，此因素亦应作为损害结果形成过程中的原因力之一予以考虑。因此，涉案小狗的惊吓并非董某受伤的全部因素，二者之间不具有完全的因果关系，应当结合本案的具体情况认定民事责任。一审法院酌情认定董某承担70%责任，张某承担30%责任的结论，本院在综合前述因素后予以采纳。一审法院根据各项损失，基于双方承担责任比例，所认定的张某赔偿董某的损失数额正确，本院予以确认。综上所述，董某的上诉请求不能成立，应予驳回；一审判决认定事实清楚，适用法律正确，应予维持。

北京市第一中级人民法院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条第一款第一项规定，判决如下：

驳回上诉，维持原判。

【法官后语】

如何正确处理好饲养动物致人损害的认定与责任分担成为该类案件的疑难点。

一、我国法律对于饲养动物致害责任的界定

按照《中华人民共和国民法典》第一千二百四十五条的规定，饲养的动物造成他人损害的，动物饲养人或者管理人应当承担侵权责任；但是，能够证明损害是因被侵权人故意或者重大过失造成的，可以不承担或者减轻责任。

“饲养”通常指利用固定场所和设施持续供养，之所以规定饲养人要对饲养的动物侵权行为承担责任，主要是因为饲养动物者应当承担起对自己饲养动物这一潜在危险源的作为义务。“饲养人或者管理人”是指实际承担饲养动物危险控制责任的人，可能为动物的本权人、占有人、保管人等。饲养人作为所有人的保有人，是对饲养动物具有支配地位的人，管理人作为所有人之外的保有人，往往是对动物直接控制的人。

在饲养动物致人损害案件中，对于饲养动物主体的识别是损害责任认定的首要前提。

二、饲养动物致人损害的构成要件分析

饲养动物损害责任的归责原则实行二元化，原则上适用无过错责任原则，例外适用过错推定责任原则。动物致人损害责任的构成要件认定是判断损害赔偿的基础。

1. 饲养动物致人损害行为的判断。动物致人损害的情形很多，如动物咬人、被奔跑的动物撞伤、被他人从高层建筑物扔出的动物砸伤、被动物的叫声惊吓到等，但是，对于动物侵权致人损害的，应当为动物自身的危险性所致，对于与动物自身的危险性无关的侵权行为，则不适用《中华人民共和国民法典》第一千二百四十五条的规定。至于动物撞伤或咬伤他人，或动物的叫声致他人受惊吓受伤，都与动物自身的危险性相关，适用饲养动物侵权赔偿责任。本案中，董某系因受到狗的惊吓导致受伤，应当适用饲养动物侵权赔偿责任。

2. 被侵权人受到人身或财产损害的分析。动物侵权致人损害与其他致人损害情形并无差异，除常见的人身伤害，也有财产损害，在特定情况下还可能产生精神损害。除直接侵权外，饲养的动物携带的病毒致他人损害的，或妨害他人正常生活的，都属于损害的范围。本案中，董某因张某的狗受到惊吓掉下台阶，导致董某受伤，属于人身损害。

3. 因果关系厘定。一般而言，只要被侵权人证明其损害的事实由饲养的动物造成，就可以认定因果关系的成立，因果关系的成立，不考虑动物饲养人或管理人的主观过错。受害人损害和动物侵权行为之间有直接因果关系的，只要成立条件因果

关系即可，但对于间接因果关系的，适用相当因果关系，如动物咬伤他人，导致受害人感染败血症死亡，也具备因果关系。对于饲养动物致人损害责任而言，“造成他人损害”之“造成”，是对因果关系的要求，即指动物危险的实现与他人损害之间具有相当因果关系，特定类型的动物危险的实现通常会给人造成特定类型的损害，或者说致害事件发生之因果历程符合一般事

件正常发展过程。本案中，涉案的小狗虽未对人实施“抓伤、扑倒、撕咬”等直接接触人体的动作，而且被系了狗链，但仍然具有一定的危险性，一般人会对其产生恐惧、紧张、害怕的心理，因此当其冲向董某及其女儿时，董某为了保护女儿而摔落下去被磕伤，具有高度盖然性。故而，董某的受伤事件与涉案小狗的惊吓二者之间存在因果关系。

三、饲养动物致人损害的责任分担

饲养动物致人损害事实与损害结果之间的因果关系具有多样性，存在介入因素的因果关系时则需要综合判断各方的责任范围。根据《中华人民共和国民法典》的规定，被侵权人的主观过错，如侵权人故意置身于危险境地、“碰瓷式”受伤、故意自损，可以作为侵权人减轻责任或免责的抗辩事由，或者在被侵权人存在重大过失时，可以减轻侵权人的赔偿责任。除此之外，在动物的危险程度较低，仅凭惊吓不足以完全导致损害结果发生时，即存在多因一果时，被侵权人未尽到安全的防护和注意义务应当成为法院在判决时考虑的责任分担因素和侵权人减轻责任的事由。

编写人：北京市昌平区人民法院 张焱 李凡

饲养危险昆虫侵权案件中的责任分担

——钟甲、朱某诉谭某等饲养动物损害责任案